

MUHAMAD IRWAN BIN MOHD YUSOF

lawan

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib Bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohammad Shakir Bin Abdul Hamid (Panel), YA Dato' Haji Abas Bin Nordin (Panel), pada 18 Julai 2024 bersamaan 12 Muharram 1446H]

Kes Mal No. 2303-A0010-001-0029

[Permohonan Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Seorang Islam di bawah Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Tuan AB Kadir Bin Ismail

Peguam Syarie Responden : Puan Norshadatunlizma Binti Misnun @ Anuar

ALASAN PENGHAKIMAN

*"Kebenaran
betapa ditentang,
akan tetap menjalar,
Tanpa air
kan tetap segar,
tanpa baja pun
kan tetap mekar"
-A Samad Said-*

PENDAHULUAN

[1] Akidah Islam merupakan batas sempadan yang perlu sentiasa dipelihara kerana pada perbatasan inilah terletaknya perbezaan status keislaman seseorang

individu. Kendatipun masih terdapat beberapa situasi yang memerlukan penelitian dan keputusan terhadap keraguan status agama pihak-pihak yang secara identifikasinya beragama Islam. Inilah yang berlaku dalam kes ini di mana Perayu telah memfailkan Notis Rayuan, merayu terhadap keseluruhan keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (MTS) dalam kes Saman No. 10300-043-0225-2017 bertarikh 10/3/2023 yang menolak tuntutan Perayu di bawah seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) (EPAINS) 2003.

FAKTA KES

[2] Perayu, Mohd Irwan bin Mohd Yusof merupakan cahayamata hasil perkahwinan pasangan suami isteri Mohd Yusof bin Abdul Rahman dan Zuraida Bt Abdullah, telah dilahirkan pada 12/5/1990. Semasa Perayu dilahirkan, status agama kedua ibu bapanya adalah Islam malah status agama Perayu dalam Kad Pengenalan juga mencatatkan bahawa agama Perayu adalah Islam sebagaimana yang terkandung pada halaman 118 rekod rayuan.

[3] Ibu Perayu yang juga telah memfailkan tuntutan penentuan status agama dalam kes yang dibawa ke hadapan kami untuk pemberesan rayuannya, telah memeluk agama Islam pada 28/10/1987 di Pejabat Agama Islam Daerah Petaling atas sebab ingin berkahwin dengan seorang lelaki Islam. Ibu Perayu kemudiannya telah berkahwin dengan Mohd Yusof Bin Ab Rahman pada 28/11/1987. Namun jodoh mereka tidak berkekalan dan bercerai pada 28/6/2016. Hasil perkahwinan tersebut, mereka dikurniakan dua (2) orang cahaya mata iaitu Perayu dan adiknya bernama Nur Amira.

[4] Perayu mendakwa telah disara, diasuh, dididik dan dibesarkan oleh ibunya. Perayu mendapat pendidikan rendah di SRJK (C) Puay Chai dan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Damansara Jaya telah mempelajari mata pelajaran Agama Islam di kedua-dua peringkat persekolahan. Pencapaian Perayu bagi mata pelajaran Agama Islam adalah baik iaitu pada gred C ketika Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah dan bertambah baik dengan memperolehi gred 4B iaitu kepujian di dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia.

[5] Perayu juga mendakwa bahawa beliau dan adiknya tiada agama iaitu "*free thinker*". Perayu di dalam keterangan bertulisnya semasa prosiding perbicaraan kes yang keputusannya dirayu di halaman 49 Rekod Rayuan menjelaskan tentang amalan adat resam yang diamalkan antara lain adalah membakar colok dan berdoa untuk kebaikan dan keselamatan, pergi tokong bila perlu, sambut tahun baru Cina dan lain-lain adat resam Cina. Selain itu Perayu juga mendakwa walaupun lahir sebagai seorang Islam tetapi beliau tidak percaya kepada Islam, tidak pernah mengamalkan ajaran Islam, tidak pernah puasa, tidak sembahyang dan tidak menutup aurat.

[6] Sehubungan dengan itu, Perayu telah memfailkan permohonan pengisytiharan 'bukan lagi Islam' di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam kes mal No. : 10300-043-0225-2017 di bawah seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) (EPAINS) 2003 pada 10/4/2017 dengan alasan bahawa sejak Perayu berumur 18 tahun sehingga kini Perayu seorang yang tidak ada agama.

[7] Ketika prosiding kes ini berjalan, Mahkamah telah meluluskan Permohonan Interlokutori Responden untuk mendapatkan perintah ke atas Perayu menjalani proses runding cara akidah yang dikendalikan oleh Unit Penasihat Akidah, Jabatan Mufti Negeri Selangor sebanyak 12 kali. Satu laporan bahawa Perayu masih dengan pendirian meneruskan kes perisytiharan bukan lagi seorang Islam, telah diserahkan kepada Mahkamah Bicara. Kes disambung dengan prosiding perbicaraan dan Perayu telah mengemukakan tiga (3) orang saksi.

[8] Pada 7/3/2023 tuntutan Perayu telah diputuskan oleh YA Hakim Bicara seperti berikut :

1. Mahkamah menolak tuntutan ini berdasarkan seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (Pindaan) (No. 2) 2015.
2. Mahkamah mengisytiharkan bahawa MUHAMMAD IRWAN BIN MOHD YUSOF, No. K/P: 900512-10-5855 adalah orang Islam.

[9] Perayu tidak berpuas hati dengan keputusan YA Hakim Bicara telah memfailkan rayuan ini dan telah didaftarkan dengan kes rayuan *mal* no. : 2303-A0010-001-0030.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[10] Merujuk kepada empat (4) alasan rayuan sebagaimana yang dinyatakan di muka surat 110-112 rekod rayuan dan hujahan pihak-pihak, dapatan kami bahawa isu yang perlu diputuskan adalah seperti yang berikut:—

- i. Sama ada Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menolak tuntutan Perayu dan memutuskan bahawa Perayu adalah beragama Islam yang sempurna berdasarkan hukum Syarak dan undang-undang sedia ada.

[11] Kami mendapati bahawa Perayu tidak mengemukakan secara teratur mengikut apa yang dinyatakan di dalam alasan rayuannya. Sehubungan dengan itu, kami akan memfokuskan ulasan kami terhadap isu seperti dinyatakan di atas sahaja yang akan dibahagikan kepada dua (2) bahagian :

BAHAGIAN PERTAMA : TAFSIRAN ORANG ISLAM

[12] Dapatan awal kami berdasarkan kepada fakta kes adalah, Perayu merupakan seorang warganegara Malaysia, berbangsa Melayu dan beragama Islam dan dilahirkan hasil perkahwinan ibu bapa Perayu berbangsa Melayu. Fakta ini sebagaimana yang tertera pada Kad Pengenalan dan Sijil Kelahiran Perayu di halaman 118 dan 119 Rekod Rayuan.

[13] Berdasarkan dapatan ini kami bersetuju dengan rujukan YA Hakim Bicara kepada seksyen 2 EPAINS 2003 bahawa Perayu telah memenuhi tafsiran sebagai orang Islam sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 2 (b),(d) dan (f) EPAINS 2003 :

- (a) seseorang yang menganut agama Islam;
- (b) seseorang yang salah seorang atau kedua-dua ibu bapanya, pada masa kelahiran orang itu, ialah orang Islam;**
- (c) seseorang yang dibesarkan atas asas bahawa dia orang Islam;
- (d) seseorang yang lazimnya dikenali sebagai orang Islam;**

- (e) seseorang yang telah memeluk agama Islam mengikut seksyen 108; atau
(f) seseorang yang ditunjukkan telah menyatakan dalam hal keadaan apabila dia terikat di sisi undang-undang untuk menyatakan yang benar, bahawa dia ialah orang Islam, sama ada pernyataan itu secara lisan atau bertulis.

[14] Perkara ini sebagaimana yang kami dapati di dalam Alasan Penghakiman di halaman 97 - 98 Rekod Rayuan. Perkara ini turut dihujahkan oleh Responden di perenggan 12 hujah bertulis Responden dengan menyatakan bahawa Perayu yang lahir daripada pasangan beragama Islam hendaklah diiktiraf sebagai seorang yang beragama Islam secara nasabnya sejak lahir lagi.

LAFAZ SYAHADAH

[15] Perayu pula menghujahkan bahawa hukum mengucap dua kalimah syahadah adalah wajib bagi seseorang yang ingin menjadi Muslim. Pada hemat kami hujah ini jauh tersasar kerana mengikut kaedah asalnya, sekiranya anak dilahirkan dalam keadaan ibu bapanya seorang Islam, maka agama anak-anak tersebut adalah agama Islam. Hal ini dapat difahami sebagaimana hadith:—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كُلُّ مَوْلُودٍ
يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Maksudnya -

*"Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah (suci bersih),
kedua ibubapanyalah yang mencorakkannya samada menjadi yahudi atau
nasrani atau majusi."*

[16] Begitulah juga sebaliknya iaitu sekiranya anak tersebut dilahirkan dalam keadaan agama bukan Islam dan ibu bapanya juga masih kekal dalam agama bukan Islam, maka anak tersebut adalah beragama bukan Islam iaitu mengikut agama yang sedang dianuti oleh ibu bapanya.

[17] Dalam isu ini, kami juga turut dipandu oleh kes **Dahlia Dhaima binti Abdullah lwn Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan [14000-043-0087-2017]** yang diputuskan pada 12 Januari 2021 dan **Kes Mohamad Faizal bin Abu Bakar Permalu dan Meena binti Abu Bakar Permalu lwn Majlis Agama Islam Selangor [10000-043-0123-2017]** yang diputuskan pada 22/9/2020 yang mana kedua-dua kes tersebut telah menetapkan bahawa agama bagi seorang kanak-kanak adalah mengikut agama ibu bapa yang beragama Islam.

[18] Berdasarkan peruntukan undang-undang dan otoriti Syarak yang kami nyatakan adalah jelas menunjukkan bahawa Perayu merupakan seorang Islam sejak lahir melalui nasab kedua ibu bapanya yang beragama Islam. Pada hemat kami Perayu telah pun menjadi seorang Islam mengikut hukum Syarak dan undang-undang sebaik sahaja dilahirkan tanpa perlu Perayu melafazkan dua kalimah syahadah. Ini kerana tiada keperluan bagi orang yang telah lahir secara Islam untuk mengulangi syahadahnya.

NIAT

[19] Selain itu, kami juga merujuk kepada hujah Perayu berkenaan keperluan niat yang menjadi rukun dan penentu sah atau batalnya amalan seseorang. Perayu menghujahkan bahawa Perayu tidak berniat untuk menganut agama Islam.

[20] Bagi menjelaskan hujahan tersebut kami bawakan hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan beberapa perawi lain berkenaan kisah sahabat Nabi S.A.W, Usamah Bin Zaid yang telah membunuh seorang yang mengucap dua kalimah syahadah di hadapannya di medan peperangan. Ketika Usamah mengangkat pedang untuk membunuhnya orang itu telah mengucapkan dua kalimah syahadah. Walaubagaimanapun Usamah tetap membunuhnya walaupun mendengar orang tersebut mengucap dua kalimah syahadah. Apabila berita ini sampai kepada Nabi S.A.W, Baginda benar-benar mengingkari tindakan Usamah ini, Baginda bersabda: "Apakah kamu membunuhnya, walaupun selepas dia mengucap laailahaillallah?" Jawab Usamah: "Sesungguhnya dia mengucapkan kalimah itu kerana takutkan pedangku." Lalu Baginda bertanya kepada Usamah: "Apakah kamu telah belah dadanya (sehingga kamu boleh tahu ia mengucapkan kalimah tersebut kerana takutkan pedangmu)?" Di dalam sebahagian riwayat yang lain, Nabi S.A.W bertanya kepada Usamah: "Apa yang hendak kamu katakan dengan kalimah 'laailahaillallah'(yang diucapkan) nya itu pada hari kiamat nanti?" [Kitab Sahih Bukhari, Hadith No. 4269]

[21] Berdasarkan hadith tersebut, jika menurut neraca pertimbangan kita manusia biasa sudah tentu kita akan simpulkan bahawa tindakan Usamah adalah tepat kerana orang itu hanya melafazkan syahadah hanya setelah Usamah mengangkat pedangnya. Ini menunjukkan dia tidak ikhlas, nawaitunya bukan kerana Allah dan Rasul tapi kerana takutkan pedang Usamah. Sewajarnya amalan dengan nawaitu sebegitu rupa sudah pasti tidak diterima. Bukankah begitu?

[22] Begitu juga dalam kes ini hujahan Perayu bahawa Perayu tidak berniat untuk menganut agama Islam tidak boleh diterima dan jauh tersasar kerana nawaitu seseorang itu bukan sesuatu yang boleh ditentukan oleh neraca pandangan zahir manusia sebagaimana yang berlaku dalam kisah Usamah Bin Zaid yang diriwayatkan di dalam hadith di atas. Tambahan pula bagi kes Perayu ini yang telahpun Islam sejak lahir lagi melalui nasab kedua ibu bapanya yang beragama Islam maka isu niat ini adalah tidak berbangkit.

BAHAGIAN KEDUA : PRAKTIS AMALAN ISLAM

[23] Perayu menghujahkan bahawa YA Hakim khilaf apabila tidak menimbangkan latarbelakang Perayu dari sudut cara kehidupan sehariannya yang tidak mengikut mana-mana agama dari kecil sehingga sekarang yang disokong oleh keterangan saksi dan dokumentar.

[24] Pada hemat kami dakwaan Perayu tidak mengikut mana-mana agama dan tidak percaya kepada agama Islam serta tidak mengamalkan ajaran Islam adalah dakwaan yang menyalahi fakta zahir iaitu Perayu sebagai seorang Islam. Justeru itu, dakwaan tersebut perlu dibuktikan oleh Perayu mengikut hukum Syarak dan undang-undang.

[25] Perkara ini bertepatan dengan dapatan YA Hakim Bicara berkenaan beban pembuktian yang diperuntukkan di bawah seksyen 72 dan 73 (1) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 :

Seksyen 72. Beban untuk mengemukakan keterangan dalam kes mal

Beban untuk mengemukakan keterangan dalam sesuatu kes mal terletak pada orang yang mengatakan atau menegaskan sesuatu fakta (al-mudda'ii) dan orang yang mengangkat sumpah untuk menafikan atau mempertikaikan sesuatu fakta (al-mudda'a'alaih)

Seksyen 73. Beban membuktikan

(1) Sesiapa yang berhasrat supaya mana-mana Mahkamah memberikan penghakiman tentang apa-apa hak atau tanggungan di sisi undang-undang yang bergantung kepada kewujudan fakta yang ditegaskan olehnya, mestilah membuktikan bahawa fakta itu wujud.

[26] Kami mendapati isu ini telah diulas oleh YA Hakim bicara di dalam alasan penghakimannya di halaman 98 – 101 yang kami perturunkan semula dapatan YA Hakim Bicara seperti berikut :

“Kesimpulannya, Mahkamah masih tidak berpuas hati dengan alasan-alasan yang diberikan oleh pihak Plaintiff dan juga masih belum berpuas hati dengan tindakan pemulihan yang perlu diambil tindakan oleh pihak berwajib terhadap diri Plaintiff”

[27] Kami mendapati YA Hakim Bicara membuat kesimpulan di atas setelah mendengar dan menilai keterangan tiga (3) orang saksi yang diambil secara bersekali untuk Perayu dan ibu Perayu. Ketiga-tiga saksi ini adalah saksi yang sama dalam kes pengisytiharan bahawa seseorang itu bukan lagi orang Islam yang difailkan berasingan oleh ibu Perayu, Zuraidah Bu Binti Abdullah No. Kes Mal : 10300-043-0223-2017. Kami tidak berhasrat mengganggu dapatan Hakim Bicara melalui keterangan-keterangan yang telah diambil di hadapan beliau sepanjang prosiding perbicaraan kerana kami mempunyai dapatan yang berbeza yang akan kami ulas di perenggan seterusnya penghakiman ini.

BUKAN LAGI ORANG ISLAM

[28] Sebagaimana dapatan awal kami tentang tafsiran orang Islam terpakai kepada perayu sejak kelahiran Perayu melalui nasab ibu dan bapa Perayu yang beragama Islam. Maka jelas Perayu yang telah menganut agama Islam selama 34 tahun hendaklah untuk setiap masa diiktiraf dan diperlakukan sebagai seorang Islam melainkan jika suatu perisytiharan telah dibuat oleh Mahkamah Syariah bahawa ia **tidak lagi** beragama Islam. Perkara ini jelas diperuntukkan di bawah seksyen 74 (2) EPAINS 2003.

[29] Pada hemat kami disinilah noktah penting bagi kes ini. Sehubungan dengan itu, kami telah meneliti dan mengambil panduan dari kes **Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Fatimah Tan Bt Abdullah [2009] 1 CLJ (Sya)**. Kes ini memberikan penjelasan perbezaan antara frasa “**bukan lagi seorang Islam**” di bawah seksyen 61(3)(b)(x) EPAINS 2003 dengan “**tidak lagi beragama Islam**” di bawah seksyen 74(2) EPAINS 2003. Kami bersetuju dengan dapatan yang dibuat oleh Panel Hakim Rayuan dalam kes ini, bahawa sesuatu permohonan perisytiharan **bukan lagi Islam** di bawah seksyen 61(3)(b)(x) adalah ditujukan kepada mereka yang sudah mengucap dua kalimah syahadah tetapi status seterusnya belum ditentukan sama ada mereka telah mengamalkan rukun atau syarat syahadah.

[30] Kami juga mendapati beberapa panduan telah dibuat oleh Panel Hakim Rayuan dalam kes ini yang telah menjadi prinsip yang mantap (*establish*) antaranya adalah:

i. Apabila seseorang yang bukan Islam telah mengucap dua kalimah syahadah disertai dengan kepercayaan di dalam hatinya, maka jadilah ia seorang Islam dan terpeliharalah dirinya, harta dan nyawanya seperti mana terpeliharanya diri, harta dan nyawa seseorang Islam.

ii. Bagi mereka yang memeluk Islam dan seterusnya telah memenuhi syarat-syarat syahadah dan juga telah diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam, maka mereka tidak lagi boleh diisytiharkan sebagai bukan lagi Islam di bawah peruntukan ini.

[31] Prinsip-prinsip tersebut telah diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan antaranya di dalam kes **Ayisha Yuveena binti Gopalan lwn Majlis Agama Islam Selangor [supra]**, **Kes Suffian R. Bala Rama bin Abdullah lwn Majlis Agama Islam Selangor dan Jabatan Agama Islam Selangor [Kes Rayuan No. 10000-043-0091-2015]** dan **Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan lwn Loh Soo Huang @ Agnes [Kes Rayuan No. 14050-043-0006-2016]**.

[32] Pada peringkat ini kami dapati, tuntutan perisytiharan bukan lagi Islam oleh Perayu di bawah seksyen 61(3)(b)(x) adalah tidak sesuai digunakan kerana Perayu bukanlah dalam kategori Islam dengan melafazkan syahadah. Sebaliknya, Perayu telah Islam sejak lahir dan kemudiannya mendakwa tidak mempunyai kepercayaan agama serta tidak mengamalkan Islam.

[33] Sehubungan dengan itu, kami menyimpulkan bahawa tiada keperluan untuk kami meneliti sama ada syarat atau rukun syahadah telah disempurnakan oleh Perayu atau tidak. Pada hemat kami, persoalan dalam kes Perayu yang memenuhi tafsiran orang Islam sejak lahir melalui nasab kedua ibu-bapa yang beragama Islam hanya boleh diselesaikan dan diputuskan melalui peruntukan murtad yang setakat ini masih belum digubal di Negeri Selangor.

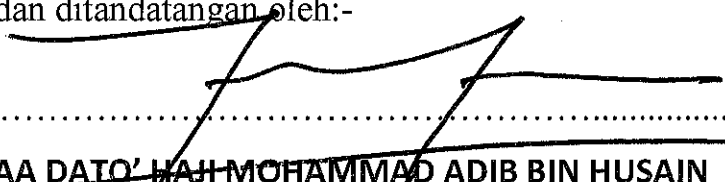
KESIMPULAN

[34] Terdapat perbezaan antara kesempurnaan atau keesahan proses keislaman seseorang yang terkait dengan seksyen 107, 108 dan 61(3)(b)(x) EPAINS 2003 dengan murtad bagi orang Islam yang telah sempurna keislamannya dan masih belum digubal peruntukannya. Sehubungan dengan itu, walaupun kami bersetuju dengan keputusan YA Hakim Bicara dan tidak melihat ada keperluan mengganggu keputusan tersebut, namun kami mendapati asas penolakan tuntutan Perayu yang digunakan adalah tidak tepat.

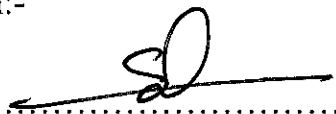
SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu adalah **DITOLAK**.
2. Keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 7/3/2023 dalam kes Mal No. 10300-043-0225-2017 adalah **DIKEKALKAN**.

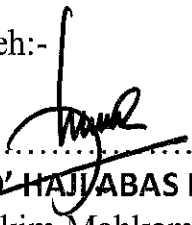
Dibaca dan ditandatangani oleh:-

- 
.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor